

[14] [개선, 통보] 사항

1. 제 목 : 전자계약 시 물가변동 조정방법 표기 등 누락
2. 조치부서 : △△단
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社에서는 시설공사 계약 및 건설사업관리용역 계약 등을 전자조달 시스템을 통해 전자 계약으로 체결하고 있다.

가. 물가변동에 따른 계약금액 조정에 관한 사항

「국가계약법」 제64조에 따르면 물가변동으로 인한 계약금액 조정방법은 품목 조정률과 지수조정률이 있으며, 계약상대자가 지수조정률을 원하는 경우 외에는 품목조정률의 방법으로 계약금액을 조정한다는 뜻을 계약 체결 시 명시하도록 규정하고 있다.

그런데도 2015년 이후 계약 체결한 시설공사의 물가변동 조정 방법을 조사한 결과, [표 39]와 같이 물가변동 조정방법을 명시하지 않은 계약 체결 건이 267건 (9.7%)에 이르는 것으로 확인되었다.

[표 39] 시설공사 물가변동 조정 방법 계약 현황

단위 : 건 수

구 분	2015년	2016년	2017년	계	비고
품목조정률	401	571	270	1,242	45.0%
지수조정률	475	486	289	1,249	45.3%
표기 없음	132	93	42	267	9.7%
계	1,008	1,149	601	2,758	100.0%

자료 : 田田田田처 제출자료 재구성

또한, 물가변동 조정 방법을 표기하지 않고 계약을 체결한 지구 중 물가변동으로 인해 계약금액을 조정한 현황은 [표 40]과 같이 지수조정률에 의한 방법이 3건, 품목조정률에 의한 방법이 2건으로서, 계약 당사자가간에 조정 방법을 선택하여 시행한 것으로 확인되었다.

[표 40] 물가변동 조정 방법을 표기하지 않은 지구의 물가변동 계약변경 현황

단위 : 천 원

공사명	계약일	공사금액	공사기간	조정방법	조정율	조정금액
남양주** A22BL 전기공사 12공구	2015.5.18.	2,738,230	2015.5.30.~ 2017.6.15. (준공)	지수조정률	3.16%	35,275
의정부** 아파트 정보통신공사 1공구	2015.7.20.	550,727	2015.7.20.~ 2017.8.24. (준공)	지수조정률	4.26%	17,151
**신도시 개발사업 조경공사 2-2공구	2015.6.17.	13,346,465	2015.6.23.~ 2019.7.31. (공사중)	지수조정률	3.35%	84,033
구리**지구 공원등 전기공사	2015.8.11.	1,020,238	2015.8.18.~ 2017.6.30. (준공)	품목조정률	4.29%	16,727
원주** 도시기반 조성공사	2016.7.12.	5,452,783	2016.7.12.~ 2019.1.11. (공사중)	품목조정률	3.56%	133,738

자료 : 감사실 조사자료 재구성

따라서 물가변동으로 인한 계약금액 조정 업무에 혼선이 없도록 관련 법령에 부합하게 물가변동 조정방법을 명시하여 계약 체결이 이루어지도록 개선할 필요가 있다.

나. 건설사업관리용역 계약에 관한 사항

「건설기술진흥법」 제34조에 따르면 건설사업관리용역 계약 체결 시 건설기술용역업자의 고의 또는 과실로 인하여 해당 건설기술용역 목적물 및 제3자에게 손해를 끼친 경우에 그 손해를 배상할 수 있도록 손해배상보험 또는 공제에 가입하여야 하고, 하자책임을 보증하기 위하여 하자보증금을 예치하도록 규정하고 있다.

그런데도 2016년 이후 계약 체결한 건설사업관리용역 중 계약서에 손해배상 및 하자보증 내용을 명시하지 않고 계약한 현황이 [표 41]과 같이 다수 확인되었다.

[표 41] 건설사업관리 용역계약서 손해배상 등 명시현황

단위 : 건수

구 분	전체	손해배상				하자보증				비고
		보증금		보증기간		보증금을		책임기간		
		표기	없음	표기	없음	표기	없음	표기	없음	
건설사업관리용역	162	38	124	39	123	152	10	154	8	

자료 : 田田田田처 제출자료 재구성

그 결과, 계약상대자의 과실 등으로 인해 손해가 발생할 경우에 책임주체 및 책임 한계에 대한 분쟁 발생의 우려가 있다.

5. 조치할 사항

△△단장은

① 전자조달시스템을 통한 전자계약 체결 시 물가변동으로 인한 계약금액 조정 방법 및 손해배상 내용 등을 명시하여 계약 체결이 이루어지도록 전자조달 시스템을 개선하시기 바라며(개선),

② 물가변동으로 인한 계약금액 조정 방법을 선택하지 않은 계약 체결 건의 물가변동 처리 방안에 대해 검토하시기 바랍니다(통보).